Respuesta a reclamaciones (takedown)

En este apéndice entramos más a fondo en qué haremos con respecto a diferentes reclamaciones, cómo analizaremos su veracidad, nos comunicaremos con el reclamante, responderemos a las acusaciones y cómo prevenir que esto suceda.

1. Flujo de decisión y tiempos

Atlas establecerá un procedimiento para gestionar reclamaciones relacionadas con derechos de autor, marcas o patentes.

1. **Recepción de la reclamación:** Se habilitará un canal de contacto para que titulares de derechos o sus representantes puedan comunicar posibles infracciones. Se registrará el contenido afectado, el derecho reclamado, la persona reclamante y las pruebas aportadas.
2. **Evaluación inicial (máximo 24 horas):** El equipo responsable comprobará si existen indicios razonables de infracción. Si la reclamación es urgente o afecta a contenido claramente identificable, se priorizará su revisión.
3. **Retirada preventiva (máximo 48 horas desde la recepción).** Cuando existan indicios razonables de que el material vulnera derechos, Atlas ocultará temporalmente el contenido o desactivará su acceso mientras se investiga.
4. **Investigación y resolución (máximo 5 días laborables).** Se analizará el origen del contenido, los derechos alegados y las posibles autorizaciones. Se decidirá si el curso a seguir, si Atlas debe retirarse definitivamente, mantenerse o modificarse.
5. **Comunicación y cierre.** Se informará a la persona reclamante. La decisión quedará registrada junto con sus motivos y las medidas adoptadas.

2. Comunicación con la persona reclamante

La persona reclamante recibirá una confirmación de recepción en un máximo de 24 horas, indicando que su solicitud está siendo evaluada.

Si faltan datos o pruebas, se solicitará información adicional, como:

- Identificación del contenido presuntamente infractor.
- Identificación de la obra, marca o patente protegida.
- Acreditación de la titularidad o representación.
- Explicación de por qué considera que existe una infracción.

Una vez resuelto el caso, se comunicará la decisión y, cuando proceda, las medidas tomadas. Si la reclamación se rechaza, se explicarán los motivos de forma comprensible. En caso de ser necesario, el equipo legal de Atlas se encargará de la defensa de nuestros intereses asegurándose de mantener la legalidad y la ética.

3. Casos típicos

Tipos de reclamaciones	Curso a seguir
Información procedente de fuentes externas.	Si una fuente utilizada por Atlas contiene información protegida o se denuncia que su utilización vulnera derechos, se revisarán las condiciones de acceso y uso. Si existe una infracción probable, se suspenderá temporalmente esa fuente y se buscará una alternativa legítima que permita mantener el funcionamiento del sistema.
Informes generados por el LLM.	Si un informe reproduce contenido protegido de forma sustancial, se retirará o modificará el informe afectado y se revisará el mecanismo de generación. Se comprobará si el problema procede de una fuente utilizada, de la recuperación de información o de la generación del modelo.
Reclamaciones relacionadas con marcas.	Si Atlas utiliza una marca de forma que pueda generar confusión sobre la afiliación, autorización o procedencia de una fuente, se revisará y modificará el material afectado.
Reclamaciones relacionadas con patentes.	Si una reclamación afecta a una funcionalidad concreta de Atlas, se realizará una revisión técnica y jurídica. Cuando exista un riesgo razonable de infracción, se podrá suspender temporalmente esa funcionalidad mientras se estudia el caso.

4. Revisión y prevención

Atlas mantendrá un registro de reclamaciones que permita analizar los motivos, tiempos de respuesta y decisiones tomadas.

Además:

- Se revisarán los casos repetidos para identificar fallos en el sistema.
- Se aplicarán medidas para reducir la generación o reproducción de contenido protegido.
- Se permitirá que los usuarios aporten información o cuestionen una retirada cuando consideren que tienen autorización o que la reclamación es incorrecta.
- Se conservarán las evidencias necesarias para justificar las decisiones, respetando la privacidad y los plazos de conservación establecidos.

Compromiso: Atlas se compromete a confirmar las reclamaciones en un máximo de 24 horas, priorizar las retiradas urgentes y resolver los casos ordinarios en un objetivo de 5 días laborables, sin perjuicio de los plazos legales aplicables. La retirada preventiva no supondrá automáticamente que se haya confirmado una infracción.